

1501000-97.2020.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... que o réu é portador de maus antecedentes (fls.41 - tráfico de drogas), fixo pena-base acima do mínimo legal, em dois anos e quatro meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência (fls. 150 - roubo), de modo que aumento a pena para 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. Não incide a atenuante da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1501000-97.2020.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501000-97.2020.8.26.0603

Réu:

WESLEY HENRIQUE DOS REIS

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

Vistos.

WESLEY HENRIQUE DOS REIS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no artigo 155, 4º, inciso I, do Código Penal.

A inicial acusatória narra que o acusado: "No dia 8 de julho de 2020, entre 20h05min., no estabelecimento comercial denominado "Depósito União", localizado na Avenida Ibirapuera, 852-B, Bairro Palmeiras, nesta cidade, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, 1 pneu de trator traseiro, usado, com aro, avaliado em R\$ 5.000,00 (fls. 77), pertencentes a Alessandro Rigato".

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial instaurado por auto de prisão em flagrante.

Sobreveio decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls.55/56).

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls.199/200).

Foi concedida liberdade provisória ao réu.

Na audiência de instrução foram colhidas as declarações da vítima, depoimento de uma testemunha e interrogatório do réu.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais orais e postulou a absolvição do réu.

Argumentou, em suma, que o réu pensou que o objeto (pneu de caminhão) estava abandonado, de modo que não sabia que se tratava de coisa alheia. Assim, pleiteou a absolvição, com incidência do erro de tipo. Na hipótese de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, com regime inicial aberto ou semiaberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime de furto qualificado ficou provada pelo auto de prisão em flagrante (fls.1), boletim de ocorrência (fls.6/8), auto de exibição e apreensão (fls.14/15), auto de avaliação (fls.77/78 - res furtiva avaliada em R\$ 5.000,00), laudo pericial feito no local do crime (fls.173/177), bem como pela prova oral.

A autoria também é certa.

Interrogado em Juízo, o réu afirmou que na época do fato estava trabalhando como carroceiro e precisava montar um cocheiro para o seu cavalo. Disse que viu o pneu e pensou que o objeto estava abandonado. Afirmou que estourou o cadeado e pegou o pneu. Relatou que quando seguia com o pneu foi surpreendido por viatura policial. Manifestou arrependimento. Disse que atualmente está preso por outro processo, por envolvimento em tentativa de 155.

A vítima Alessandro Rigato confirmou que ocorreu o furto em seu estabelecimento. Disse que recebeu telefonema da vizinha noticiando que um rapaz tinha estourado o cadeado e estava levando um pneu. A polícia foi acionada. Disse que recuperou o bem no mesmo dia. Afirmou que o local era cercado, com muro e cadeado.

A testemunha, policial militar Bruna Alves, contou que foram acionados para atendimento da ocorrência de furto. Afirmou que o réu foi localizado na posse do pneu subtraído.

Desse modo, a prova constante dos autos demonstrou que o réu praticou o crime descrito na denúncia.

Não é possível acolher a tese do erro de tipo, pois o local não estava abandonado, inclusive era cercado com muro e portão com cadeado, conforme ficou demonstrado nos autos.

Ressalte-se que o objeto subtraído é de valor considerável, com avaliação em cinco mil reais (fls.77/78).

A qualificadora (rompimento de obstáculo) ficou provada pelo laudo de fls.173/177, bem como pela prova oral.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tendo em vista que o réu é portador de maus antecedentes (fls.41 - tráfico de drogas), fixo pena-base acima do mínimo legal, em dois anos e quatro meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência (fls. 150 - roubo), de modo que aumento a pena para 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. Não incide a atenuante da confissão, uma vez que o réu disse que o local estava abandonado e pensou que poderia pegar o pneu.

Na terceira fase, não ocorrem causas de aumento ou causas de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena fica estabelecido o fechado, haja vista a reincidência e os maus antecedentes (roubo e tráfico de drogas - fls.41 e 150), nos termos do art.33, § 3º, do Código Penal.

Posto isso, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu WESLEY HENRIQUE DOS REIS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 12 dias-multa (no valor unitário mínimo legal).

Concedo o direito de recorrer em liberdade, anotando-se, porém, que o réu está preso por outro processo.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade.

P.R.I.C.

Araçatuba, 25 de julho de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA